

1. 裁判文书字号

安徽省合肥市中级人民法院(2022)皖01民终11436号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):陈某某

被告(上诉人):某科贸公司

被告:宋某甲、范某某、某置业公司、某投资公司

【基本案情】

2019年4月16日,宋某甲与张某签订《融资服务合同》,其内容为,张某向宋某甲提供融资服务,为其推荐出借人,融资成功后,宋某甲应以借款本金为基数,按照每月0.3%的标准向张某支付融资服务费。

同日,陈某某作为出借人,宋某甲作为借款人签订《借款合同》一份,约定借款金额300万元,借款期限6个月,借款利息2%。本金到期一次性归还,利息按月计收,到期利随本清……

陈某某委托某小额贷款公司于2019年4月17日向宋某甲指定的宋某乙账户转账300万元。宋某甲出具《收据》《借据》《逾期违约责任承诺书》。陈某某系某小额贷款公司法定代表人,张某陈述其挂靠该公司从事业务。

宋某甲支付截至2020年12月16日的利息120万元。2021年11月27日,宋某甲通过他人代付49500元。

2021年9月7日,为追索借款,陈某某委托某律师事务所发送《律师函》,陈某某支付律师费10万元。

案涉300万元借款出借后,借款中介张某每月催促宋某甲向出借人陈某某偿还借款,并按照约定标准向宋某甲收取21期融资服务费合计189000元。

【案件焦点】

本案借款中介实质上不能独立于借贷合同之外的,其所收取的“融资服务费”是否认定为变相利息。

【法院裁判要旨】

安徽省合肥市包河区人民法院经审理认为:在案证据不能证明出借人陈某某多收取“融资服务费”,故不予认定。

安徽省合肥市包河区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第三百八十

九条、第三百九十四条、第三百九十六条、第四百一十条、第四百一十一条、第五百零九条、第五百七十七条、第六百七十六条、第六百七十八条，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

一、宋某甲于本判决书生效之日起十日内支付陈某某借款本金300万元及利息（利息以300万元为基数，自2021年1月16日起，按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算利息至借款本金实际付清之日止）；

二、宋某甲于本判决书生效之日起十日内支付陈某某律师代理费10万元；

三、陈某某对某置业公司名下位于固镇县某某公馆状元楼2号楼116、117、118、121、122、123、124、125商铺（产权证号分别为：皖（2017）固镇县不动产权000xxxx、00×xx×2、0xxx×70、×x××469、0××x×87、00××××

4、x×x×479、0××x×63 号）房产折价、变卖或拍卖后的价款在上述第一项、第二项判决内容范围内享有优先受偿权；

四、范某某、某投资公司、某科贸公司就上述第一项、第二项判决内容承担连带清偿责任，某投资公司、某科贸公司承担清偿责任后，有权向宋某甲追偿；

五、驳回陈某某的其他诉讼请求。

某科贸公司不服一审判决，提起上诉。

安徽省合肥市中级人民法院经审理认为：借款中介与出借人有一定的关联关系，其在撮合出借人与借款人达成借款协议并履行出借义务后，仍从事借款催收事宜，其催收行为明显有利于出借人，且借款人除每月按照约定向出借人偿还利息外，还需额外向借款中介支付“融资服务费”，该费用与利息特征相似，明显加重借款人还款义务，客观上使借款人所付利息超出了法律保护的范围，该“融资服务费”应视为还款予以认定。

安徽省合肥市中级人民法院依照《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第三十一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项之规定,判决如下:

一、维持安徽省合肥市包河区人民法院(2021)皖0111民初21576号民事判决第二项;

二、撤销安徽省合肥市包河区人民法院(2021)皖0111民初21576号民事判决第一、三、四、五项;

三、宋某甲于本判决生效之日起十日内支付陈某某借款本金2964000元及利息(利息以2964000元为基数,自2021年1月16日起,按照全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率的四倍计算利息至借款本金实际付清之日止,扣减利息63000元);

四、陈某某对某置业公司名下位于固镇县某某公馆状元楼2号楼116、117、118、121、122、123、124、125商铺(产权证号分别为:皖(2017)固镇县不动产000×xxx、00×xx×2、0xxx×70、xxx×469、0×xx×87、00×xx×4、×xx×479、0×xx×63 号)房产折价、变卖或拍卖后的价款在上述第一项、第三项判决内容范围内享有优先受偿权;

五、范某某、某投资公司、某科贸公司就上述第一项、第三项判决内容承担连带清偿责任,某投资公司、某科贸公司承担清偿责任后,有权向宋某甲追偿;

六、驳回陈某某的其他诉讼请求。

【法官后语】

目前,民间借贷中介费的收取没有统一的收费标准,我国法律并未对民间借贷中介费用标准制定强制性规定或指导意见。在实际操作中,中介方可能会根据实际获得贷款金额、实际服务内容等因素综合考量服务费金额。从意思自治的角度来看,当事人自行约定民间借贷中介费用系其自行处分个人权利,但是,实践中部分出借人恰恰以高额中介费或居间服务费规避法律及司法解释关于预扣利息及高利率的否定性规定。而在民间借贷纠纷诉讼中,中介费的认

定规范存在明确性与一致性的缺失，虽然可参考《全国法院民商事审判工作会议纪要》第五十一条对金融借款合同纠纷中服务费作出的规定，但如何认定“不合理费用”，仍存在不确定性，故审理类案仍需根据实际情况对中介费等费用予以实质审查。

本案涉及变相利息的认定问题。表面上看，相关借款合同、融资服务合同、抵押合同等形式规范，借款中介也并非借贷合同中的当事人，独立于借贷合同之外，有观点认为，径行按照合同约定认定中介费即可。笔者不同意该观点，笔者认为，其一，审查借款中介与借贷双方当事人的身份职业以及彼此之间的关系，根据借款中介在贷前、贷中、贷后各个阶段行为所指向的利益可知，借款人出借借款及收取还款均通过小贷公司账户，而借款中介与小贷公司是挂靠关系，两者之间有明显的关联关系，且出借人、借款中介均系金融行业从业人员，较之常人对我国金融政策法律有更强的理解能力。借款中介在撮合出借人与借款人达成借款协议并履行出借义务后，仍从事借款催收事宜，借款中介并未完全独立于借贷双方之外，其催收行为明显有利于出借人。其二，审查借款中介收取“融资服务费”的特征及实质，案涉“融资服务费”并非一次性收取，而系每月按月收取，与实践中的利息特征相似，但借款中介除为借款人介绍借款外，并未提供其他服务。其三，审查“融资服务费”是否加重了借款人的还款义务，是否使借款人所付利息超出了法律保护的范围。借款人除每月按照约定向出借人偿还利息外，还需额外向借款中介支付“融资服务费”，客观上使借款人所付利息超出了法律保护的范围明显加重借款人还款义务。综上，案涉“融资服务费”宜认定为变现利息，借款人支付的“融资服务费”在本案中应作为还款认定，对超出法律保护范围的部分，应予抵扣本金。

人民法院在审理借款合同、民间借贷类案件时，对借款中介合同及中介费予以实质审查，有利于维护民间借贷秩序，符合我国现阶段深化利率市场化改革，推动降低实体利率水平的要求；也与防范化解重大金融风险、金融服务实体经济、降低企业融资成本的精神相契合。

编写人：安徽省合肥市中级人民法院 孙大鹏 张晨

六、债权转让与债务承担

48

保证人出具承诺还款性质的文件，应认定为债务加入

—— 戚某某诉林某甲等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

浙江省宁波市中级人民法院(2023)浙02民终4663号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人)：戚某某

被告(上诉人)：林某乙

被告：林某甲、陈某某

【基本案情】

被告林某甲、被告林某乙因合作经营水产生意需要，由被告林某甲出面向原告戚某某借款，并由被告林某甲提供担保。原告戚某某(出借人)与被告林某甲(借款人)、被告林某乙(担保人)于2020年11月16日共同签订《借款合同》。合同约定：鉴于被告林某甲经营某水产公司，用于采购海产品、水产品、冷冻、批发、零售经营，流动资金不足，特委托原告戚某某筹资借款壹佰

万元整，并由其合伙人被告林某乙作为借款担保人。借款金额为1000000元，借款期限最长为6个月（2020年11月16日至2021年5月15日）；借款利息以年息6%、月利息0.5%计算，按月结算，到期一次性本息全部结算清；被告林某乙承担无限连带担保责任；违约方应承担违约所造成的一切损失费用，包括诉讼费、律师费等所有支出。同日，原告戚某某通过银行转账向被告林某甲汇款1000000元。经原告催讨，被告林某甲、林某乙于2021年5月24日共同向原告戚某某出具《借款承诺书》，载明“按原借款合同于2021年5月15日到期。因为货款要收齐困难要求借款期限延长壹个月（在原借款合同基础上）保证在2021年6月15日前还清合同借款。特此承诺。”落款签名为承诺人：林某甲、林某乙。就涉案借款，2021年5月至8月，被告林某乙累计向原告戚某某转账还款236000元。之后，被告林某甲、林某乙于2021年11月20日共同向原告戚某某出具《借款承诺书》，载明“原借款合同于2021年5月15日到期。因为鱼货款要收齐还款困难，至今日已经还款陆拾万元。剩余400000元安排11月底之前还款100000元，12月底前分2期还款300000元，保证在2022年元旦前全部还清借款余额。特此承诺。”落款签名为承诺人：林某乙、林某甲。此后，被告林某甲、陈某某于2022年3月28日共同向原告戚某某出具《借款承诺书》，载明“借款人林某甲于2020年11月16日签订了借款人民币壹佰万元整的借款合同。至今已经还款柒拾伍万元整，还剩人民币贰拾伍万元本金未还。本人承诺在2022年12月底前分批还清该借款。特此承诺。该借款协议利息截至2021年12月31日且未付款剩余未结（2021年5月16日至2021年12月31日应付利息叁万元整）。”落款签名为借款承诺人：林某甲、陈某某。

另查明，被告林某甲和被告陈某某于2007年9月10日登记结婚。原告戚某某为实现本案债权聘请律师并支付律师费15000元，向担保公司支付保全担保费1200元。

原告戚某某提出诉讼请求：（1）林某甲、林某乙、陈某某共同归还借款本金250000元；（2）林某甲、陈某某共同支付暂计至2021年12月31日的利息30000元，并要求以未还本金250000元为基数按月利率0.5%计算至实际付清

之日止；(3)林某甲支付戚某某为实现债权而支出的律师费15000元、保全担保费1200元。

【案件焦点】

如何认定林某乙签字承诺偿还的行为性质。

【法院裁判要旨】

浙江省宁波市海曙区人民法院经审理认为：合法的借贷关系受法律保护。原告戚某某履行了出借款项义务，被告林某甲有义务偿还借款。经双方对账后，陆续签订多份《借款承诺书》，可认定被告林某甲尚未归还部分借款本金及利息。现原告戚某某主张被告林某甲偿还剩余借款本金、利息及逾期利息，符合借款合同约定及法律规定，本院予以支持。关于被告林某乙、陈某某的责任承担问题。根据《中华人民共和国民法典》第五百五十二条规定，第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。原告戚某某主张被告林某甲与被告林某乙共同出具《借款承诺书》并承诺还款，应共同还款。而被告林某乙辩称其系涉案债务的担保人，已过保证期限，无须承担保证责任。被告林某甲与被告林某乙共同经营水产生意，被告林某乙在《借款合同》中先以担保人身份签字，此后在两份《借款承诺书》中又均以“承诺人”名义签字捺印，与被告林某甲共同承诺在一定期限内全部还清借款余额，同时亦履行部分还款义务。故被告林某乙因共同经营海产品生意，全程参与并了解借款背景，应清楚担保人和共同承诺还款的区别，其在《借款承诺书》上签字捺印并保证“全部还清借款余额”的行为应认定为债务加入，被告林某乙应当在其承诺承担的债务范围内，就未清偿的借款本金250000元承担连带清偿责任。被告陈某某在2022年3月28日的《借款承诺书》中以“借款承诺人”名义签字，应认定被告陈某某的行为构成债务加入，应当在其承诺承担的债务范围内，就未清偿的借款本金250000元、利息30000元及相应逾期利息承担连带清偿责任。关于律师费、保全担保费等

实现债权的合理费用，原告戚某某主张由被告林某甲承担，符合借款合同约定，本院予以支持。被告林某甲、陈某某经本院合法传唤拒不到庭参加诉讼，视为放弃应诉抗辩权利，由此产生的不利后果应由其自行承担，本院依法缺席判决。

浙江省宁波市海曙区人民法院判决如下：

一、被告林某甲应于本判决生效之日起十日内向原告戚某某归还借款本金250000元、利息30000元，并支付逾期利息（以250000元为基数，自2022年1月1日起按月利率0.5%计算至实际付清之日止）；

二、被告林某甲应于本判决生效之日起十日内向原告戚某某支付律师费15000元，保全担保费1200元；

三、被告林某乙对上述第一项债务中的借款本金250000元承担连带清偿责任；

四、被告陈某某对上述第一项债务承担连带清偿责任。

林某乙不服一审判决，提出上诉。浙江省宁波市中级人民法院经审理同意一审法院的裁判意见，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

本案主要涉及债务加入和保证责任的认定问题。债务加入，又被称为“并存的债务承担”，是指第三人加入债务中，作为新债务人和原债务人一起向债权人负有连带债务。《中华人民共和国民法典》第五百五十二条规定：“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。”债务加入制度虽然已明确纳入法律规范，但在司法实践中如何判别第三人的行为属于债务加入、债务转移、连带保证或是第三人代为履行，仍具有一定的复杂性。

关于如何认定林某乙签字承诺偿还的行为性质，存在不同看法：

第一种观点认为仍属于保证性质。理由是连带保证责任是债务人不履行债

务时，保证人承担的从属性债务。林某乙在借款合同中作为保证人签字，之后

又在承诺书上签字，是继续承担保证责任的表现。因此应当适用担保期间的相关规定，如果债权人超出保证期间主张权利的，保证人不承担保证责任。

第二种观点认为属于债务加入，即本案裁判观点。结合查明的事实，认定为债务加入更符合案件发生的民间借贷实际情况，也更有利于保护债权人合法权益，主要理由是：

一、对保证人后出具的增信承诺文件应认定为债务加入的意思表示。相对于保证责任，债务加入是更为严厉的责任形式，通常情况下，当难以认定是债务加入还是保证时，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第三十六条第三款规定，对第三人提供的承诺文件，法院应当将其认定为保证。因此，判断当事人的真实意思表示首先应当遵循文义优先的原则。本案借款到期后，林某乙两次在《借款承诺书》中明确以“承诺人”名义与原债务人共同签字，而非以担保人名义，故可以认定其以明示方式作出了债务加入的意思表示。

二、保证责任转为债务加入后，按照共同债务履行清偿责任。从借款背景看，被告林某甲与被告林某乙共同经营水产生意，原告出于对借款人林某甲资历和履行能力的信赖，愿意出借款项1000000作为渔货生意所用，因此该二人签订《借款合同》，而合作经营的被告林某乙则作为保证人签字。当借款逾期偿还后，在原告催讨下，被告林某乙与借款人林某甲又共同承诺还款，并且林某乙直接向原告还款236000元。因此，当法院审查债权文书记载情况、当事人之间关系、林某乙的多次签字和直接还款行为后发现，林某乙已作为新加入的债务人在履行清偿义务，而不是作为保证人承担保证责任。

三、新债务人的加入并不免除原债务人的还款义务。林某乙在二审中主张，因为出借人在2022年又与借款人配偶陈某某签订了《借款承诺书》，故林某乙之前出具的承诺书已经不再具有法律效力，无须承担责任。但是根据债务加入法理可知，第三人和债务人负有同一内容的债务，除另有约定外，原债务人并不因此而免负债务负担。当第二次债务加入发生后，新、旧债务人应共同对债权人负连带清偿责任，故对林某乙在上诉中有关己方免责的意见，二审法院明

确不予支持。

综上，本案依据债务加入的原则，充分考虑了民间借贷中债务加入和连带保证的不同差异，保护了债权人的诉讼权利，对准确认定民事责任具有较好的启发作用。

编写人：浙江省宁波市海曙区人民法院 张严

法定代表人以公司名义加入债务的效力认定

—— 甲公司诉乙公司、丙公司民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市海沧区人民法院(2023)闽0205民初396号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：甲公司

被告：乙公司、丙公司

【基本案情】

2021年11月，乙公司因资金周转需要向甲公司借款人民币2000万元，并与甲公司签订《协议书》一份，名义为甲公司向乙公司支付“丙总部经济园区项目建筑房屋总承包项目”的投标保证金，但实际内容为民间借贷。《协议书》约定：乙公司应于2022年2月5日前退还500万元，2022年5月5日前退还1500万元，若乙公司逾期支付任何一笔款项，则应按当期一年期贷款市场报价利率的4倍计付逾期利息给甲公司，且甲公司为维护权益向乙公司追偿而产生

的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、交通费、差旅费等)均由乙公司承担。根据《协议书》约定,甲公司于2021年11月10日通过银行转账方式向乙公司出借2000万元。之后,因乙公司迟迟未能按照原《协议书》约定归还第二笔本金1500万元,故甲公司与乙公司、丙公司就剩余的1500万元借款签订了一份《还款协议书》,三方共同明确:甲公司与乙公司此前就“丙总部经济园区项目建筑房屋总承包项目”签订的退还投标保证金《协议书》实为乙公司于2021年11月10日向甲公司借款2000万元,乙公司至今仍余1500万元未偿还。另外,丙公司在《还款协议书》中同意代乙公司偿还剩余的1500万元借款,而乙公司的还款责任并不因此免除。《还款协议书》约定剩余1500万元借款分十二期偿还,其中第一期应于2022年11月30日前最低偿还50万元、第二期应于2022年12月31日前最低偿还50万元。乙公司依约于2022年11月30日向甲公司支付了50万元,此后一直未按约还款,仅于2023年3月31日委托案外人丁贸易有限公司偿还了5万元,余款1445万元至今未付。丙公司在签订《还款协议书》后未向甲公司支付任何款项。

乙公司的股东包括戊贸易有限公司、己公司。丙公司的股东包括林某、程某二人,林某持股比例为90.1%,林某同时担任丙公司法定代表人,《还款协议书》尾部加盖有林某个人印章。

【案件焦点】

法定代表人以公司名义加入债务的效力认定。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市海沧区法院经审理认为:本案系民间借贷纠纷。甲公司主张其与乙公司存在2000万元民间借贷关系,有相应的《协议书》、《还款协议书》、银行转账流水以及当事人庭审陈述为证,可以认定。甲公司作为出借人交付了借款,乙公司作为借款人理应及偿还款。乙公司并未能依约如期还款,双方又签订一份《还款协议书》,重新确定了分十二期偿还剩余1500万元借款的还款方式,但乙公司在按约支付了第一期50万元后,又开始逾期未支付第二

期起的款项，仅于2023年3月31日偿还了5万元。乙公司未按时足额还款的行为构成违约，应承担继续履行等违约责任。故甲公司诉求乙公司立即偿还剩余1445万元借款，有相应的事实和法律依据，本院予以支持。案涉《协议书》《还款协议书》明确约定了按当期一年期贷款市场报价利率4倍的标准计付逾期利息的违约责任方式，该逾期利息计算标准未超过法定范围，合法有效。此外，甲公司还主张乙公司承担律师费10万元，因《协议书》中确有约定乙公司逾期还款的应承担律师费，故甲公司的该项主张有相应的合同依据，本院同样予以支持。甲公司另诉求乙公司承担保全费5000元。鉴于保全费属于当事人为维护自身权益而合理支出的诉讼费用，理应由败诉方承担，故对于甲公司的保全费诉求，本院予以支持。关于丙公司的责任。丙公司法定代表人兼控股股东林某以公司名义签订案涉《还款协议书》，承诺代乙公司向甲公司偿还1500万元借款和利息、且乙公司的还款责任不因此免除，丙公司的该行为构成债务加入。因公司债务加入在性质上类似于公司为他人提供担保，故关于公司债务加入约定的效力问题，应参照公司为他人提供担保的有关规则处理。林某持有丙公司90.1%的股权，公司表决权达三分之二以上，林某在《还款协议书》上加盖了个人印章，说明其作为控股股东对于丙公司债务加入行为是知晓且同意的。据此，应认定丙公司债务加入行为未违反《中华人民共和国公司法》第十六条^①规定，合法有效。故甲公司主张丙公司对乙公司的本案债务承担共同偿还责任，依据充分，本院予以支持。

厦门市海沧区人民法院判决如下： 一、被告乙公司、丙公司应于本判决生

^①根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款的规定，民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件，适用当时的法律、司法解释的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。故本案适用2018年修正的《中华人民共和国公司法》。《中华人民共和国公司法》（2018年修正）第十六条规定：“公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议；公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该项表决由出席会议的其他股东所持表决权的过半数通过。”

效之日起十日内共同返还原告甲公司借款本金1445万元及逾期利息；二、被告乙公司应于本判决生效之日起十日内向原告甲公司支付逾期归还第一笔借款本金500万元的利息32438.36元；三、被告乙公司、丙公司应于本判决生效之日起十日内向原告甲公司支付律师费10万元；四、被告乙公司、丙公司应于本判决生效之日起十日内向原告甲公司支付财产保全费5000元；五、驳回原告甲公司的其余诉讼请求。

【法官后语】

债务加入，又称为并存的债务承担，是指第三人、债务人与债权人达成三方协议或第三人与债权人达成双方协议或第三人向债权人单方承诺由第三人履行债务人的债务等形式加入债的关系之中，与原债务人一起向债权人承担同一债务，同时不免除债务人履行义务的债务承担方式。关于债务加入，原合同法和担保法并无相关规定，基于司法实践需求，该法律制度不断完善确立。《全国法院民商事审判工作会议纪要》第二十三条规定：“法定代表人以公司名义与债务人约定加入债务并通知债权人或者向债权人表示愿意加入债务，该约定的效力问题，参照本纪要关于公司为他人提供担保的有关规则处理。”《中华人民共和国民法典》第五百五十二条规定：“第三人与债务人约定加入债务并通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝的，债权人可以请求第三人在其愿意承担的债务范围内和债务人承担连带债务。”

本案系公司法定代表人以公司名义与原借贷关系当事人签订三方《还款协议书》而引发的是否承担合同约定还款义务的民间借贷纠纷案件。本案争议焦点在于法定代表人以公司名义加入债务的效力认定。

第一种意见认为，丙公司法定代表人兼控股股东林某以公司名义签订案涉《还款协议书》，承诺代乙公司向甲公司偿还1500万元借款和利息、且乙公司的还款责任不因此免除，丙公司的该行为构成债务加入。

另一种意见认为，丙公司法定代表人林某虽以公司名义签订案涉《还款协议书》，但加盖的是林某的印章，且无证据表明该行为有经公司股东(大)会

或董事会决议，因此构成越权担保，担保无效，丙公司无须承担该协议约定的支付义务。

笔者同意第一种观点。对于法定代表人以公司名义加入债务的效力认定，参照公司为他人提供担保的规则处理，可从债务加入的特点及构成要件、是否构成越权担保等方面进行综合评析：

首先，构成债务的加入需满足一定条件。

其一，以原已存在的有效债务为前提，且第三人所承担的债务仅限于原债务范围内，不会因债务的转移而增加或减少；其二，第三人与债务人约定第三人作为新债务人加入该债的关系来承担债务；其三，原债务人债务并不减免；其四，将此债务加入的情形通知债权人，或者第三人向债权人表示愿意加入债务，债权人未在合理期限内明确拒绝。债务加入主要有债权人、债务人、第三人之间签订三方协议，第三人与债权人达成合意，第三人与债务人达成合意，第三人单方作出承诺等类型。

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》及《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十二条等规定可见，通常情形下债务加入人比保证人承担的责任更重。债务加入人对债务承担连带清偿责任，其所承担的债务与原债务人并无主从之分，债务加入承担的责任高于一般保证及连带保证。因此，对公司的债务加入行为应进行严格

限制，当法定代表人以公司名义加入债务时，其行为效力与后果应参照规定审慎认定。

其次，法定代表人的行为不构成越权担保。

《全国法院民商事审判工作会议纪要》采代表权限规范说，《中华人民共和国公司法》第十五条规定为法定代表人的权限作出了限制，法定代表人需要依照法律或章程规定行使代表权力，故法定代表人未经授权擅自为他人提供担保构成越权担保。但对于越权担保的效力认定，根据《中华人民共和国民法典》第五百零四条规定，以相对人是否善意来认定越权代表行为的效力，即相对人善意，担保有效，对公司发生效力；相对人恶意，担保无效，对公司不发生效力。

1. 善意的一般判断标准

其一，有无索取及审查公司章程和决议。《中华人民共和国公司法》第十五条明确了公司对外担保需要防范法定代表人滥权风险，对于明显缺乏成立要素的决议应视同没有决议，相对人不能认定为善意。

其二，有无审查决议机构是否明显不适格。根据《中华人民共和国公司法》规定，针对是否关联担保，设置了不同的决议机构，对于作出决议的机构明显不适格的，相对人不应认定为善意。

其三，有无审查表决程序及担保限额是否符合规定。《中华人民共和国公司法》对担保决议的表决主体、表决比例有明确的规定，相对人没有审查违反表决程序及担保限额的决议，不应认定为善意。

2. 无须决议的法定例外情形

(1)公司是以为他人提供担保为主营业务的担保公司，或者是开展保函业务的银行或者非银行金融机构；(2)公司为全资子公司开展经营活动向债权人提供担保；(3)担保合同系由单独或者共同持有公司三分之二以上有表决权的股东签字同意。只要存在以上情形，即使相对人知道或应当知道没有公司决议，也认定担保符合公司的真实意思表示，对公司有效。

最后，债务加入人的公司类型影响。

由于有限责任公司、股份有限公司不同的治理结构，在审查公司对外担保行为时，还需考虑公司的股权结构、日常管理方式，来判断相对人是否善意及法定代表人的签约行为是否能代表公司的真实意志。

就本案而言，丙公司法定代表人兼控股股东林某以公司名义签订案涉《还款协议书》，承诺代乙公司向甲公司偿还1500万元借款和利息、且乙公司的还款责任不因此免除。虽无证据表明丙公司承诺债务加入的行为有经公司股东(大)会或董事会决议，但林某持有丙公司90.1%的股权，公司表决权达三分之二以上，林某在《还款协议书》上加盖了个人印章，说明其作为控股股东对于丙公司债务加入行为是知晓且同意的。据此，应认定丙公司债务加入行为未违反《中华人民共和国公司法》第十五条规定，合法有效。因此，丙公司的行

为构成债务加入，甲公司主张丙公司对乙公司的本案债务承担共同偿还责任，依据充分，应予以支持。

编写人：福建省厦门市海沧区人民法院 郭碧娥 王欣

继承人放弃财产继承权并不当然导致继承人丧失遗产管理权

——冉某某等诉刘某某民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

重庆市第三中级人民法院(2023)渝03民终1016号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):冉某某、陈某、倪甲、倪乙

被告(上诉人):刘某某

【基本案情】

2015年12月26日，倪某某以借款人的名义向罗某某出具借条一张，刘某某以担保人的名义在借条上签字。借条载明：“今借到罗某某叁拾万元300000元，用于某项目建设，借款期限为一年，于2016年12月26日归还。如不按时归还，由担保人刘某某在共同承建的某项目工程款中支付。利息按月息2分计算，即每月6000元人民币，按月支付利息。此款请打入账户：开户行重庆某农村商业银行某支行，账号：××，户名：倪某某 借款人：倪某某，担保人：刘某某，借款时间2015年12月26日”。当日，罗某某及其丈夫秦某分别向倪某某名下的账户中转入200000元和100000元。倪某某收到款项后当日将300000

元全部转给刘某某，刘某某也认可收到该笔款项，但认可的是该笔转款是倪某某投资某项目的投资款。刘某某于2016年、2017年、2018年、2020年均通过自己的账户及其妻子秦某、妹妹刘某甲的账户向其岳母罗某某及岳父秦某共计还款204000元。

另查明，武隆法院于2022年3月15日作出判决：倪某某在判决生效后十日内偿还罗某某借款本金300000元和相应利息。案件起诉前及判决生效后，倪某某未偿还过罗某某本金及利息。后罗某某向法院申请执行倪某某，倪某某无力偿还借款，故其诉至法院要求刘某某偿还借款。

还查明，倪某某于2022年9月28日去世，倪某某的法定继承人有母亲冉某某，儿子陈某、倪甲，女儿倪乙。他们均表示不继承倪某某的财产，但愿意出面处理倪某某的债权债务等事宜。冉某某等四原告遂提起本案诉讼，诉请由刘某某归借款300000元及利息，利息标准按照倪某某支付罗某某的利息标准计算。

刘某某认为，冉某某等已明确表示放弃继承倪某某的财产，构成对诉讼实体权利的放弃，其无权参与诉讼，本案符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条之情形，应依法裁定终结审理。

【案件焦点】

1. 继承人放弃财产继承权后，是否对被继承人的遗产负有遗产管理权；2. 是否有权依法参与诉讼。

【法院裁判要旨】

重庆市武隆区人民法院经审理认为：现查明，倪某某在收款当天，即由刘某某的会计持倪某某的身份证和银行卡将该款项全额转至刘某某账户，倪某某应支付给罗某某的利息亦系刘某某在支付，且支付利息的时间长达三年，利息总额合计逾200000元，根据市场交易习惯及综合全案证据判断，足以认定倪某某是代刘某某借款。因倪某某已去世，倪某某的法定继承人表示愿意出面处理倪某某的债权债务事宜，故冉某某等要求刘某某归还借款300000元及相应利息

的诉请应予支持。

重庆市武隆区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第十条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条,《中华人民共和国民法典》第一百二十九条,《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第九条第五款、第二十五条、第二十六条、第三十一条,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百二十二条、第一百四十五条的规定,判决:

一、刘某某在判决生效后十日内偿还冉某某等借款本金300000元和相应利息;

二、驳回冉某某等的其他诉讼请求。

刘某某不服一审判决,提出上诉。重庆市第三中级人民法院经审理认为:本案中,冉某某等虽均表示放弃继承,但此意思表示仅消灭冉某某等享有的继承权,并不代表其遗产管理权的消灭。在无其他遗嘱执行人,也未共同推选出遗产管理人,亦无证据证实将倪某某的遗产或遗产管理权向倪某某生前住所地的民政部门或者村民委员会进行了移交的情况下,考虑到冉某某等与倪某某的亲属关系、案涉遗产由冉某某等管理的实际情况,由冉某某等代为清理处置倪某某生前的债权债务,也有利于保护倪某某其他债权人或第三人的合法权益。故冉某某等参与本案诉讼并不违反法律规定。

重庆市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定,判决:

驳回上诉,维持原判。

【法官后语】

为维护遗产价值和遗产权利人合法权益,《中华人民共和国民法典》增设了“遗产管理人”制度,遗产管理人作为对死者财产进行妥善保管和管理分配的人,兼具遗产保管人、遗嘱执行人等特征,在遗产处理中发挥重要作用。尽管《中华人民共和国民法典》第一千一百四十五条对如何确定遗产管理人作出

了规定，但实践中，对于继承人放弃遗产继承后，是否还享有遗产管理权、能

否担任遗产管理人，存有争议。对此，笔者认为，继承人放弃继承财产继承权，并不必然导致继承人丧失遗产管理权，具体而言：

一、继承人遗产利益权与遗产管理权的二分构成

继承人，尤其是作为法定继承的近亲属之所以能成为继承人，系法律拟制的血亲关系所赋予，因而其享有的继承权同样拥有“身份属性”的特征，即基于身份关系对遗产进行合理管理。故继承权应是遗产利益权和遗产管理权的二分构成，平等统一于继承开始后的每一位继承人。现实中，死者往往无法未卜先知，提前把身后事务托付给亲朋好友，通常情况也总是继承人等近亲属及亲朋好友帮忙料理死者后事。因此，作为死者的近亲属，继承人放弃继承并不意味着他们和死者之间的关系一笔勾销、荡然无存。基于身份的特殊性依然可以继续行使遗产管理权。

二、近亲属身份担任遗产管理人具有天然优势

被继承人死亡后，作为可能朝夕相处的近亲属一般是最了解被继承人财产状况、最先天然接管其财产的人，在搜集整理遗产相关信息方面有先天优势。基于他们与被继承人之间的亲属关系，往往成为料理死者各项事务的中心，并以此衍生出各种法律关系。故由其担任遗产管理人效果最佳、成本最低。如果近亲属选择放弃财产继承权，而不考虑近亲属是否愿意继续管理遗产，就不加区分地将现有财产移交给民政部门或者村民委员会来管理，则一定程度上会造成遗产管理的困难。同时，近亲属在继承开始时，若已转移、隐匿被继承人的财产，其放弃继承的动机本身不纯，更不会配合民政部门、村民委员会查明财产状况，最终可能影响遗产权利人的实际利益。此外，有些近亲属与被继承人之间长期生活在一起，基于家庭关系等因素，财产长期混同无法做到真正有效区分，因而由其担任遗产管理人，也更能维护自身利益，从而进一步厘清被继承人遗产相关信息，最大限度地维护各遗产权利人的利益。

三、遗产继承人放弃继承导致遗产管理权灭失的情形

如前所述，虽然继承人放弃继承，并不必然导致其遗产管理权的灭失，但倘若符合以下条件，继承人放弃继承，则导致其遗产管理权消灭：(1)继承人

放弃继承遗产，且明确拒绝参与遗产管理的相关事务；(2)继承人放弃继承，且已由被继承人生前住所地的民政部门或村民委员会担任遗产管理人的；(3)继承人放弃继承，且其丧失民事行为能力；(4)继承人放弃继承，且能够证明其存在转移、隐匿等有损遗产价值行为的。以上几种情况，倘若继续由继承人担任遗产管理人，均不利于遗产价值的维护，故不宜再由继承人继续担任遗产管理人。

综上，虽然《中华人民共和国民法典》第一千一百四十五条规定了在出现继承人全部放弃继承的情况时，应由被继承人生前住所地的民政部门或者村民委员会担任遗产管理人。但仍需注意的是，在有法定继承人的情况下，继承人应依法推选遗产管理人，继承人未推选的则由全部继承人共同担任遗产管理人，享有遗产管理权。此时若全部继承人均明确表示放弃继承，也只是消灭了其遗产继承权，并不代表着其遗产管理权的消灭，其作为遗产管理人，其依然负有管理遗产的职责，除非其举证已依法将遗产管权向相应的民政管理部门或村民委员会进行了移交或存在其他不宜继续担任遗产管理人的情况，否则，继承人仍应作为遗产管理人，依法行使遗产管理人的职权。

编写人：重庆市第三中级人民法院 伍柯聿

重庆市武隆区人民法院 周雪梦

机关法人违法担保且与债权人均有过错时承担不超过债务人不能清偿部分的二分之一的赔偿责任

—— 某村委会诉甲公司等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

河南省郑州市上街区人民法院(2023)豫0106民初983号民事判决书

2. 案由：民间借贷纠纷

3. 当事人

原告：某村委会

被告：甲公司、乙公司、丙公司、某镇政府

【基本案情】

2021年1月26日，原告某村委会与甲公司签订《借款合同》，约定，某村委会向甲公司提供借款壹仟万元。2021年2月3日，某村委会与甲公司再次签订《借款合同》，某村委会向甲公司提供借款壹仟伍佰万元。双方口头约定上述两次借款利息为0.8%/月，利息支付方式为季付，甲公司自2021年2月1日起按口头约定向某村委会支付利息。截至某村委会起诉之日，甲公司及丙公司已不定期向某村委会支付利息共计330万元，尚剩150万元利息未予支付。甲公司持有乙公司和丙公司100%股权。某镇政府于2021年1月27日出具《承诺书》，陈述上述第一笔借款壹仟万元借款事实并承诺：如借款期满甲公司未偿还借款本金及利息，某镇政府负责归还借款。2023年5月6日，某村委会诉至郑州市上街区人民法院，请求：甲公司偿还借款本金及利息、律师费、违约金，

其他被告承担共同或连带清偿责任，某村委会对甲公司抵押土地使用权拍卖后的款项享有优先受偿权。

【案件焦点】

机关法人违反法律规定提供担保的效力及民事责任承担的认定。

【法院裁判要旨】

河南省郑州市上街区人民法院经审理认为：债务应当清偿。某村委会与甲公司之间的民间借贷关系合法有效，应受法律保护，甲公司应按合同约定履行债务清偿责任。关于某村委会主张某镇政府承担保证责任，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五条第一款的规定：“机关法人提供担保的，人民法院应当认定担保合同无效，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。”第十七条第一款规定：“主合同有效而第三人提供的担保合同无效，人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任：（一）债权人与担保人均有过错的，担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一……”本案某村委会明知某镇政府作为机关法人不得进行担保，而要求其进行承诺担保，其自身存在过错。某镇政府明知机关法人不能提供担保而进行担保，本身亦存在过错，故某镇政府承担民事责任的部分，不应超过债务人甲公司依据2021年1月26日双方签订的《借款合同》中不能清偿部分的二分之一，在其承担民事责任后，有权向债务人追偿。

河南省郑州市上街区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六百八十三条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五条第一款、第十七条第一款第一项，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十五条、第三十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条第一款之规定，判决如下：

一、甲公司于本判决生效后十日内向某村委会支付借款本金25000000元、利息1686666.67元（利息按照月利率0.8%计算至2023年3月16日，以后另

计)、违约金25000元、律师费74980元,以上共计26786646.67元;

二、某村委会对甲公司抵押的两块土地[使用权证号:上国用(2014)第49号、上国用(2014)第66号]拍卖后的拍卖款项优先受偿;

三、某镇政府承担清偿责任的范围为不超过甲公司作为债务人依据2021年1月26日签订的《借款合同》(该借款本金10000000元)中不能清偿部分的二分之一,在其承担清偿责任后,有权向债务人追偿;

四、驳回某村委会的其他诉讼请求。

【法官后语】

机关法人违反法律规定提供担保的,担保合同无效。但担保合同确认无效的情形并不必然导致机关法人不承担相应的民事责任。债权人与担保人均有过错的,担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。担保人承担民事责任后,有权向债务人追偿。

一、机关法人不得违反法律规定为他人提供担保

《中华人民共和国民法典》第六百八十三条第一款规定:“机关法人不得为保证人,但是国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。”《最高人民法院关于〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第五条第一款规定:“机关法人提供担保的,人民法院应当认定担保合同无效,但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。”可见,机关法人不具有保证人资格。除法律的特殊规定以外,机关法人作为保证人为他人提供的担保合同应当认定无效。

二、担保合同确认无效的情形并不必然导致机关法人不承担相应的民事责任

《最高人民法院关于〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十七条规定:“主合同有效而第三人提供的担保合同无效,人民法院应当区分不同情形确定担保人的赔偿责任:(一)债权人与担保人均有过错的,担保人承担的赔偿责任不应超过债务人不能清偿部分的二分之一……”在担保合同认定无效的情形下,机关法人作为保证人是否承担相应的民事责任,则应区分不同情形作出认定。担保合同被确认无效后,债务人、担保人、债权人有过错的,

应当根据其过错各自承担相应的民事责任。机关法人作为保证人导致担保合同无效，若有过错需承担相应民事责任。本案中，某村委会明知某镇政府作为机关法人不得进行担保，而要求其进行承诺担保，其自身存在过错。某镇政府明知机关法人不能提供担保而进行担保，本身亦存在过错，故某镇政府应承担部分民事责任。

三、保证人在承担民事责任后，有权向债务人追偿

《中华人民共和国民法典》第七百条规定：“保证人承担保证责任后，除当事人另有约定外，有权在其承担保证责任的范围内向债务人追偿，享有债权人对债务人的权利，但是不得损害债权人的利益。”《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第十八条第一款规定：“承担了担保责任或者赔偿责任的担保人，在其承担责任的范围内向债务人追偿的，人民法院应予支持。”机关法人在承担相应的保证责任后可向债务人进行追偿。本案中，某镇政府承担民事责任的部分，不应超过债务人甲公司依据2021年1月26日双方签订的《借款合同》中不能清偿部分的二分之一，在其承担民事责任后，有权向债务人追偿。

编写人：河南省郑州市上街区人民法院 王驰峰 王芳

债务加入与一般保证并存时二者责任顺序的认定

—— 李某某诉马某某等民间借贷案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省菏泽市中级人民法院(2023)鲁17民终3674号民事判决书